

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8152/2542

นาง ตุ่น พ ร ม ศาลา กับพวก
นาง ดอกไม้ คำ ผล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 224

การคิดคำนวณทุนทรัพย์นั้นพึงคิดจากราคาตามทุนทรัพย์ที่โจทก์ฟ้องในศาลชั้นต้นหรือผู้อุทธรณ์ในชั้นศาลอุทธรณ์หรือผู้ฎีกาในชั้นศาลฎีกา มิใช่คิดคำนวณทุนทรัพย์จากผู้ที่มีได้ฟ้องหรือมิได้อุทธรณ์หรือมิได้ฎีกา โจทก์ทั้งเจ็ดฟ้องขอให้จำเลยแบ่งทรัพย์มรดกให้โจทก์ทั้งเจ็ดคนละเท่าๆ กัน คือคนละหนึ่งในแปดส่วนของทุนทรัพย์ 345,000 บาท จำเลยให้การว่า ที่พิพาทมิใช่ทรัพย์มรดกขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์ทั้งเจ็ดอุทธรณ์ ดังนี้ การคิดคำนวณทุนทรัพย์ในชั้นอุทธรณ์สามารถแยกคิดออกเป็นของโจทก์แต่ละคนได้โดยชัดเจนคือคนละ 43,125 บาท ไม่เกินคนละ 50,000 บาท จึงต้องห้ามมิให้ผู้อุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 วรรคหนึ่ง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ 1 เป็นมารดาของโจทก์ที่ 2 ถึงที่ 7 และจำเลย ขอให้พิพากษาว่าโจทก์ทั้งเจ็ดและจำเลยมีสิทธิในที่ดิน น.ส.3 ทะเบียนเล่ม 6 หน้า 130 สารบบเล่มหมู่ที่ 3 หน้า 92 ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีคนละส่วนเท่า ๆ กัน หากไม่สามารถแบ่งกันได้ก็ให้นำทรัพย์ดังกล่าวออกขายทอดตลาดนำเงิน

ที่ขายได้แบ่งกันแทน ให้จำเลยจดทะเบียนใส่ชื่อโจทก์ทั้งเจ็ดในเอกสารสิทธิสำหรับที่ดินดังกล่าว หากไม่ปฏิบัติขอให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนา

จำเลยให้การว่า โจทก์ที่ 1 ในฐานะผู้จัดการมรดกของผู้ตายได้โอนที่ดินให้แก่จำเลยตามคำสั่งของผู้ตาย หาใช่เป็นการโอนให้แก่จำเลยเพื่อยึดถือไว้แทนทายาทของผู้ตายไม่ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งเจ็ดอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์

โจทก์ทั้งเจ็ดฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า โจทก์ทั้งเจ็ดฟ้องเป็นคดีมีทุนทรัพย์พิพาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 345,000 บาทโดยฟ้องขอให้แบ่งทรัพย์มรดกให้โจทก์ทั้งเจ็ดคนละเท่า ๆ กัน คือคนละหนึ่งในแปดส่วนของทุนทรัพย์ 345,000 บาท คือคนละ 43,125 บาท การคิดคำนวณทุนทรัพย์ในชั้นอุทธรณ์สามารถแยกคิดออกเป็นของโจทก์แต่ละคนได้โดยชัดเจน คือคนละ 43,125 บาท ดังนั้น ทุนทรัพย์ของโจทก์แต่ละบุคคลจึงไม่เกินคนละ 50,000 บาท อันเป็นการต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 วรรคหนึ่ง ที่โจทก์ทั้งเจ็ดฎีกาว่าการคิดคำนวณทุนทรัพย์พิพาทต้องคิดคำนวณจากคำให้การของจำเลยที่ต่อสู้ว่าที่พิพาทมิใช่ทรัพย์มรดก และหากเป็นดังที่จำเลยอ้างแล้ว จำเลยย่อมได้รับผลตามข้อต่อสู้ของจำเลยทั้งคดีคือราคาทรัพย์พิพาท 345,000 บาท เห็นว่า การคิดคำนวณทุนทรัพย์นั้นพึงคิดจากราคาตามทุนทรัพย์ที่โจทก์ฟ้องในศาลชั้นต้น หรือผู้อุทธรณ์ในชั้นศาลอุทธรณ์ หรือผู้ฎีกาในชั้นศาลฎีกามีใช้คิดคำนวณทุนทรัพย์จากผู้ที่มีได้ฟ้องหรือมีได้อุทธรณ์

หรือมิได้ฎีกาคดีนี้โจทก์ทั้งเจ็ดเป็นผู้อุทธรณ์จึงต้องคิดทุนทรัพย์จากโจทก์แต่ละคน
ซึ่งสามารถคิดคำนวณทุนทรัพย์แยกออกจากกันได้คือคนละ 43,125 บาท เมื่อทุน
ทรัพย์ของโจทก์แต่ละคนไม่ถึงจำนวน 50,000 บาท จึงต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จ
จริงตามบทกฎหมายข้างต้น

พิพากษายืน

(มงคล ทับเที่ยง-วิเทพ ศิริพากย์-บุญพัฒน์ อธิธรรมวินิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ